

Program szkolenia

„Zamówienia publiczne w praktyce dla zaawansowanych - zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne”

1. Omówienie najważniejszych aspektów wynikających z systemu prawnego.
 - a) Zestawienie istotnych zmian w porównaniu do dotychczasowego systemu prawnego.
 - b) Nowe istotne pojęcia i definicje.
 - c) Systematyka nowej ustawy.
 - d) Zasady zamówień publicznych.
2. Nowe „Prawo zamówień publicznych”, a wewnętrzne regulacje zamawiającego.
3. Postępowanie z dziedziny obronności i bezpieczeństwa – wprowadzenie.
 - a) Ustawowe obowiązki zamawiającego w związku z zamówieniem z dziedziny obronności i bezpieczeństwa – co muszę, a czego nie muszę robić?
 - b) Tryby dla zamówień z dziedziny obronności i bezpieczeństwa (wprowadzenie).
4. Zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa – dział VI Nowej ustawy Pzp.
 - a) Uregulowania prawne dla zamówień z dziedziny obronności i bezpieczeństwa.
 - b) Odmienność procedury w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa od zamówienia klasycznego.
 - c) Wyłączenia dla niektórych przepisów ustawy w zakresie zamówień z dziedziny obronności i bezpieczeństwa.
 - d) Analiza potrzeb i wymagań – cel oraz decyzja związana z jej realizacją.
5. Przeprowadzenie postępowania z dziedziny obronności i bezpieczeństwa.
 - a) Kwalifikacja zamówienia w kontekście zamówienia zwolnionego z stosowania ustawy lub zamówienia prowadzonego zgodnie z działem VI nowej ustawy Pzp.
 - b) Zamówienia mieszane – szacowanie (podstawy prawne).
 - c) Zamówienie udzielane w częściach.
 - d) Tryb postępowania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (zestawienie różnic w porównaniu zamówień klasycznych).
 - e) Właściwy opis przedmiotu zamówienia.
 - f) Kryteria oceny ofert.
 - g) Warunki stawiane dla wykonawców.
 - h) Terminy ustawowe w postępowaniu.

6. Postępowanie o zawarcie umowy ramowej z dziedziny obronności i bezpieczeństwa.
 - a) Istota i cel zawarcia umowy ramowej.
 - b) Rodzaje umów ramowych.
 - c) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy ramowej.
 - d) Postępowanie „realizacyjne” (wykonawcze) po zawarciu umowy ramowej.
 - e) Dokumentacja postępowania o zawarcie umowy ramowej.
7. Dokumenty zamówienia, w postępowaniach o zawarcie umowy ramowej oraz postępowaniach realizacyjnych.
 - a) SWZ (OPW), ogłoszenia itd...
 - b) Ochrona informacji niejawnych.
 - c) Zasada jawności postępowania.
 - d) Sposób przekazania dokumentów (zależny od sposobu prowadzenia postępowania).
8. Umowa cywilno-prawna w zamówieniu o umowę ramową – analiza stanu prawnego.
 - a) Klauzule niedozwolone.
 - b) Klauzule obowiązkowe.
 - c) Waloryzacja wynagrodzenia – kiedy?
 - d) Zaliczki i płatności częściowe.
9. Środki ochrony prawnej – nowe regulacje.
10. Odpowiedzialność osób przygotowujących i przeprowadzających postępowanie. Konsekwencje prawne za naruszenie przepisów ustawy Pzp.
11. Odpowiedzialność kierownika zamawiającego.
12. Powierzenie przeprowadzenia postępowania dla podmiotu trzeciego.
13. Archiwizacja dokumentacji – zasady, forma i warunki bezpieczeństwa.
14. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.